

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Tribunais e Juízes Eleitorais (arts. 118 a 121 da CF/1988)

A Justiça Eleitoral é formada pelos seguintes órgãos (art. 118, CF):

I - o Tribunal Superior Eleitoral;

II - os Tribunais Regionais Eleitorais;

III - os Juízes Eleitorais;

IV - as Juntas Eleitorais.

Conforme estudamos no quadro-resumo de composição dos tribunais, nos termos do art. 119 da CF, o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, **no mínimo**, de **sete membros**, escolhidos:

I - mediante eleição, pelo **voto secreto**:

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;

b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;

II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu **Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal**, e o **Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça**.

Veja que interessante: três dos membros do Tribunal Superior Eleitoral serão, necessariamente **brasileiros natos**. Isso porque o Presidente e o Vice-Presidente do TSE além de mais um Ministro, serão oriundos do STF, cujos membros necessariamente deverão ser brasileiros natos, por estarem na linha de sucessão do Presidente da República, a teor do art. 12, § 3º, lembra?

Art. 12 - § 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa

Art. 120. Haverá um **Tribunal Regional Eleitoral** na **Capital de cada Estado e no Distrito Federal**.

A composição dos TREs, que **TERÃO 7 JUÍZES (não é no mínimo, são sete!)**, também vimos no quadro-resumo, e está disposta no § 1º:

§ 1º - Os **Tribunais Regionais Eleitorais** compor-se-ão:

I - mediante eleição, pelo voto secreto:

a) de **dois juízes** dentre os **desembargadores do Tribunal de Justiça**;

b) de **dois juízes**, dentre juízes de direito, **escolhidos pelo Tribunal de Justiça**;

II - de **um juiz do Tribunal Regional Federal** com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, **não havendo**, de **juiz federal**, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de **dois juízes** dentre seis **advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral**, **indicados pelo Tribunal de Justiça**.

§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente **dentre os desembargadores (dos Tribunais de Justiça)**



Importante!

Nos termos do **art. 36 do Código Eleitoral**, as **Juntas Eleitorais** serão compostas por **um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de notória idoneidade**.

A **competência** da Justiça Eleitoral não é detalhada na Constituição, que se limita a prescrever que ela será definida em **lei complementar** (art. 121, caput), porém tal lei complementar ainda não foi editada, concordando a doutrina que se consideram as disposições do **Código Eleitoral (Lei 4.737/1965)**, que foi recepcionado com força de Lei Complementar pela Constituição de 1988 na parte que disciplina a organização e a competência da Justiça Eleitoral (**STF, MS 26.604, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 4-10-2007**).

Só o faz com relação às competências recursais, nos termos dos **parágrafos 3º e 4º do art. 121**:

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.

§ 1º - Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.

§ 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.

§ 3º - São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de "habeas-corpus" ou mandado de segurança.

§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:

I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;

V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção

E quem julgará os recursos interpostos contra o **Tribunal Superior Eleitoral**? Segundo a própria Constituição, o **Supremo Tribunal Federal**. É o que se depreende do art. 102, II, "a" e III, "a":

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

.....

II - julgar, em recurso ordinário:

a) o **habeas corpus, o mandado de segurança**, o habeas data e o mandado de injunção decididos em **única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão**;

b) o crime político;

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;



Já caiu em prova!

Perceba que o art. 121, § 3º, não incluiu o **habeas data e o mandado de injunção** denegados pelo TSE como aptos a atrair recurso, o que, por uma **interpretação sistemática** em conjunto com o art. 102, II, "a", da Constituição Federal, permitiria, em tese, que o STF conhecesse de recurso ordinário (art. 102, II, "a") ou extraordinário (art. 102, III, CF) nessas matérias. Aresto do Pretório Excelso alinha-se a essa vertente:

"Contra acórdão de TRE somente cabe recurso para o TSE, mesmo que nele se discuta matéria constitucional. É o que se extrai do disposto no art. 121, caput, e seu § 4º, I, da CF de 1988, e nos arts. 22, II, e 276, I e II, do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15-7-1965). No âmbito da Justiça Eleitoral, somente os acórdãos do TSE é que podem ser impugnados, perante o STF, em recurso extraordinário (arts. 121, § 3º, e 102, III, a, b e c, da CF)". (**AI 164.491 AgR, rel. min. Sydney Sanches, julg. 18/12/1995**).

Naturalmente, estes remédios constitucionais são impetrados em processos de **competência da Justiça Eleitoral** sempre mencionada como ressalva nas competências dos tribunais anteriormente estudados.

E no caso de **exceção de suspeição**, em que esta seja arguida em relação à maioria dos membros do Tribunal Regional Federal, para o julgamento de determinada causa? Quem julgará a exceção e o eventual agravo, os próprios suspeitos? Certamente que não. Será o TSE? Também não, tanto por não haver previsão no art. 121, § 4º, das CF, quanto pela jurisprudência do STF:

"Dirigida a arguição de suspeição à maioria dos juízes efetivos do TRE, por fundamentos comuns a todos os exceptos, **desloca-se para o STF a competência originária** para processar e julgar a própria exceção e **não apenas o agravo regimental** da decisão do relator, na Corte de origem, que liminarmente **a rejeitara**: incide, em tal hipótese, o art. 102, I, n, CF, não cabendo ao STF declinar da competência para o TSE, ainda que, em recurso pendente e de sua competência, se tenha preliminarmente alegado a suspeição objeto da exceção anterior" (**AO 202 QO, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 3/11/1993**)

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



Veja como foi cobrado!

(FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRF 4ª REGIÃO/2014) Os tribunais do país estão, em regra, sujeitos em sua composição ao chamado quinto constitucional, que vem a ser o preenchimento de um quinto de seus cargos distribuídos igualmente entre advogados e membros do Ministério Público. Configuram EXCEÇÕES ao quinto constitucional:

- a) Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.
- b) Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral.
- c) Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral.
- d) Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça.
- e) Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do Trabalho

Gabarito: **alternativa C**. Os tribunais que obedecem ao critério do quinto constitucional, previsto **no art. 94**, são os TRF, TJ e TJDF. Essa regra se estende também ao Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Os tribunais que **não obedecem a essa regra** são:

STF: 11 Ministros nomeados pelo PR aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal

STJ: mínimo de 33 Ministros, 1/3 de juízes do TRF, 1/3 de Desembargadores TJ e 1/3 Advogados+ Membros MP (**terço constitucional**)

TSE: 3 Ministros do STF, 2 juízes do STJ e 2 juízes dentre advogados indicados pelo STF.

Resumo

Justiça Eleitoral (arts. 118 a 121 da CF/1988)

1. Composição da Justiça Eleitoral (Art. 118)

- Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
- Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)
- Juízes Eleitorais
- Juntas Eleitorais

2. Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Art. 119

- Composto por, no mínimo, **7 membros**:
 - **Eleitos por voto secreto**:
 - 3 Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
 - 2 Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
 - **Nomeados pelo Presidente da República**:
 - 2 juízes advogados indicados pelo STF (notório saber jurídico e idoneidade moral)
- Eleição interna do TSE:
 - **Presidente e Vice-Presidente: entre Ministros do STF**
 - **Corregedor Eleitoral: entre Ministros do STJ**
- Observação: **STF é composto por brasileiros natos** (art. 12, §3º da CF)

3. Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) - Art. 120

- Há um TRE na capital de cada Estado e no Distrito Federal
- Composição fixa de **7 juízes**:
 - **Eleitos por voto secreto**:
 - 2 desembargadores do Tribunal de Justiça (TJ)
 - 2 juízes de direito indicados pelo TJ
 - 1 juiz do Tribunal Regional Federal (TRF) da capital ou juiz federal indicado pelo TRF
 - 2 advogados nomeados pelo Presidente da República, indicados pelo TJ
- Presidente e Vice-Presidente eleitos entre os desembargadores do TJ

4. Juntas Eleitorais (Código Eleitoral, art. 36)

- Composição:
 - 1 juiz de direito (presidente)
 - 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade

5. Competência da Justiça Eleitoral (Art. 121)

- Constituição determina que a organização e competência serão definidas por lei complementar (ainda não editada)

- Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) regulamente essa competência, recepcionado pela CF

6. Garantias e Mandatos (Art. 121, §§ 1º e 2º)

- Membros da Justiça Eleitoral têm garantias e são inamovíveis no exercício das funções
- Mandato dos juízes eleitorais:
 - Mínimo de 2 anos
 - Máximo de dois biênios consecutivos
 - Substitutos escolhidos simultaneamente

7. Recursos na Justiça Eleitoral (Art. 121, §§ 3º e 4º)

- **Decisões do TSE são, em regra, irrecorríveis, exceto se:**
 - Contrariarem a Constituição
 - Denegarem habeas corpus ou mandado de segurança
- **Recursos contra decisões dos TREs cabem em casos específicos, como:**
 - Contrariedade à Constituição ou lei
 - Divergência na interpretação da lei
 - Matérias de inelegibilidade, diplomas e mandatos
 - Denegação de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção

8. Recurso ao STF (Art. 102)

- STF julga recursos contra decisões do TSE:
 - Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção denegados
 - Crimes políticos
 - Questões constitucionais via recurso extraordinário
- Interpretação sistemática permite que STF conheça recursos ordinários e extraordinários nestas matérias

9. Exceção de Suspeição em Tribunais Eleitorais

- Caso maioria dos juízes de um TRE seja suspeita:
 - A exceção não será julgada pelos próprios suspeitos nem pelo TSE
 - STF possui competência originária para processar e julgar a exceção (Art. 102, I, n)
 - Jurisprudência confirma que a competência não pode ser declinada para o TSE nesse caso

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
